FASTWEB

Tutto **il nostro impegno**
per garantire il miglior servizio
ai nostri Clienti

Condizioni Contrattuali
per il servizio di linea **Fissa**

FASTWEB

Condizioni contrattuali

Indice dei contenuti

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI RETE FISSA Pag. 3

PROCEDURA DI PORTABILITÀ DEL NUMERO FISSO Pag. 17

Condizioni Contrattuali del servizio di rete fissa

Rete Fissa

Ciao, qui trovi le Condizioni Generali che regolano i servizi di rete fissa. Ricorda che questo documento è essenziale per avere tutti i dettagli e le informazioni sul servizio che hai sottoscritto. Consultale come preferisci, in questa pagina trovi già alcune pillole informative che puoi sempre approfondire nella sezione dedicata.

1 **DEFINIZIONI** Pag. 4

2 **IL CONTRATTO** Pag. 4

3 **IL SERVIZIO IN BREVE** Pag. 5

4 **GLI APPARATI E LA SIM** Pag. 7

5 **PORTABILITÀ DEL NUMERO** Pag. 8

6 **RESPONSABILITÀ** Pag. 8

7 **COSA PAGHERAI** Pag. 8

8 **FATTURAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO** Pag. 9

9 **RECLAMI, SERVIZIO CLIENTI E COMUNICAZIONI** Pag. 10

10 **LE MODIFICHE DEL CONTRATTO** Pag. 12

11 **TRASLOCO DELLA LINEA** Pag.12

12 **RECESSO E DISDETTA** Pag. 12

13 **COMODATO D'USO E LOCAZIONE DEGLI APPARATI DI FASTWEB** Pag. 14

14 **COMPRAVENDITA DEGLI APPARATI** Pag. 14

15 **RISOLUZIONE** Pag. 15

16 **DATI PERSONALI E COMUNICAZIONI** Pag. 16

17 **DISPOSIZIONI VARIE** Pag. 16

1. DEFINIZIONI

Sotto trovi i termini ricorrenti:
"Apparato": ogni dispositivo (es: modem o antenna) che ti consente la fruizione dei Servizi
"Carta dei Servizi" o "Carta del Cliente": i diritti, gli obblighi ed i principi che regolano i nostri rapporti e disponibile sul sito.
"Codice di Migrazione": codice alfanumerico che identifica la tua utenza telefonica che può essere denominato anche Codice di trasferimento, Codice di Portabilità necessario per richiedere il passaggio ad altro operatore della tua utenza di rete fissa che puoi trovare nella tua fattura.
"MyFastweb": portale di invio e ricezione di comunicazioni, di accesso ai servizi anche in caso di pre-attivazione, nonché di gestione del contratto, al quale si accede tramite le credenziali che ti forniamo via sms.
"Offerta": il documento che descrive i servizi inclusi, quanto paghi e come usare i servizi;
"Proposta": la richiesta di attivazione dei servizi scelti.
"Servizi ADSL": i servizi di telecomunicazione forniti con tecnologia ADSL come descritti nella Offerta.
"Servizi con tecnologia Fibra": i servizi di telecomunicazione ultraveloci forniti tramite fibra ottica in tecnologia "FTTH -Fiber to the Home" (con linea interamente in fibra ottica,) o "FTTN o FTTC - Fiber to the node, fiber to the cabinet" (con linea prevalentemente in fibra ottica fino allo snodo all'armadio o al cabinet).
"Servizi con tecnologia FWA": La connessione FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, è un sistema di trasmissione dati che prevede l'uso di una rete mista, formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze mobili. "Gruppo": Gruppo Swisscom AG.

2. IL CONTRATTO

2.1 Elementi del contratto

Il contratto è formato da:
- Condizioni contrattuali (questo documento);
- Proposta commerciale contenente: le condizioni dell'Offerta e delle opzioni e promozioni scelte; le condizioni degli degli eventuali servizi accessori scelti
- Carta dei Servizi, che disciplina principi e standard di qualità dei servizi offerti
- La sintesi contrattuale

2.2 Chi siamo?

Concluderai il contratto con Fastweb S.p.A. società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1, codice fiscale, p. iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 12878470157, titolare o licenziataria dei brand Fastweb, Vodafone e Ho, dei quali distribuisce servizi e prodotti.
Fastweb S.p.A. è parte del gruppo Swisscom.

2.3 Oggetto del Contratto

Cosa ti forniremo? A fronte del pagamento dei costi indicati nell'Offerta, riceverai i servizi richiesti e riportati nella Proposta, con gli standard qualitativi indicati nella Carta dei Servizi.

2.4 Come si forma il contratto

Ecco i requisiti e i passi necessari per firmare il contratto e attivare il servizio scelto

- Sei un **consumatore residenziale**[1] e la tua zona è coperta da una delle tecnologie di rete fissa disponibili.
- Compila la **Proposta**[2] (di persona oppure a distanza tramite registrazione telefonica o sito web)
- Come previsto dalla legge sarai identificato di persona oppure a distanza tramite registrazione telefonica o sito web
- Nel modulo di richiesta scegli **Offerta, opzioni e servizi** accessori noi facciamo le verifiche e se è tutto ok attiviamo il servizio e, qualora previsto, la SIM
  Il contratto si perfeziona[3] **e puoi utilizzare** il servizio

Ti ricordiamo che puoi revocare (senza costi e senza fornire alcuna motivazione) la Proposta fino a quando non si è perfezionato il contratto con le modalità sopra indicate.
Puoi revocare la Proposta mediante registrazione vocale con il servizio clienti o con comunicazione a mezzo raccomandata o mail da inviare ai recapiti indicati all'art.9
Dopo la revoca della Proposta né tu né noi saremo tenuti a concludere il contratto.

Come puoi essere identificato

- Con copia documento d'identità, codice fiscale/P.IVA e fotocopia della SIM (in caso di portabilità del numero); o
- con modalità di identificazione personale da remoto tramite video riconoscimento, SPID, o CIE (carta d'identità elettronica); della cui validità e veridicità sei l'unico responsabile.
- Se richiedi la SIM per soggetto civilmente incapace (es: minore, sottoposto a tutela...), dovrai dimostrare la tua qualità di rappresentante e i tuoi poteri.

Ti ricordiamo che:

- Sei responsabile della validità e della veridicità dei documenti e delle informazioni fornite;
- Nel corso del contratto ci riserviamo il diritto di verificare la tua identità e di chiederti ulteriore documentazione a tale scopo.
- Ogni variazione dei tuoi dati dovrà esserci comunicata nell'apposita sezione di MyFastweb o ai recapiti indicati nel contratto.

[1]Consumatore residenziale
Vuol dire che sei una persona fisica che risiede in una abitazione privata di cui sei proprietario o affittuario

[2]Modalità di sottoscrizione della Proposta
Potrai:

- Sottoscrivere la Proposta in negozio
- Sottoscrivere la Proposta tramite il sito web
- Effettuare al telefono una registrazione vocale con un operatore, che verrà successivamente messa a tua disposizione sulla tua area personale.

È prevista inoltre la possibilità di sottoscrivere anche digitalmente la proposta.

[3]Quando si perfeziona il contratto
A seconda dell'offerta scelta:

- Con l'accettazione della Proposta;
- Con la pubblicazione, entro 4 giorni, della registrazione vocale della conversazione telefonica su area personale, in questi casi il contratto è sottoposto a condizione risolutiva e cesserà i suoi effetti se dovesse essere verificata l'impossibilità tecnica di fornire il servizio o se l'istallazione della linea fosse eccessivamente onerosa;
- Con l'attivazione dei servizi previa verifica della fattibilità dal punto di vista tecnico e della sostenibilità dei costi per istallare la linea

2.5 Quanto dura il contratto

Il contratto è a tempo indeterminato a meno che:

- Non **recedi**[1] con un preavviso di almeno 30 giorni
- Noi non recediamo con un preavviso di almeno 60 giorni

Le eventuali opzioni o servizi accessori che hai scelto si rinnovano automaticamente ogni mese, salvo disattivazione.

In caso di promozioni relative alla fornitura del servizio o dell'Apparato, il contratto potrà essere a tempo determinato senza mai superare i 24 (ventiquattro) mesi. Alla scadenza dell'eventuale promozione, il contratto, salvo disdetta, sarà rinnovato a tempo indeterminato, con possibilità, successivamente, di recedere con preavviso di almeno 30 giorni.

[1]Recesso da parte tua
Trovi tutte le informazioni modalità per inviare la disdetta art. 12.3

3. IL SERVIZIO IN BREVE

Il servizio offre voce e internet attraverso la rete fissa, a cui puoi collegare l'Apparato. A seconda delle possibilità tecniche, la rete può essere:

- ADSL (FTTE, solo rame);
- Fibra mista a rame (FTTC);
- Fibra (FTTH)

FWA (**outdoor o indoor**[1])

Per sapere con quale tecnologia ti puoi connettere, vai sulle pagine prodotti del sito e verifica a che velocità la rete arriva a casa tua.

Se previsto dall'Offerta, ti diamo una eventuale SIM dati per navigare:

- Subito in attesa che la rete fissa sia attivata (servizio di instant activation), oppure
- Nel caso in cui la tua connessione di rete fissa venga meno a causa di disservizi (servizio di backup).

Servizio di backup

- Il servizio potrà essere venduto come incluso gratuitamente nell'offerta di Rete Fissa oppure acquistato a pagamento al costo stabilito nell'offerta in aggiunta al costo dell'offerta di rete fissa
- Il servizio è fruibile tramite un'apposita App installata sul tuo dispositivo mobile e potrà essere attivo contemporaneamente su un massimo di 16 dispositivi.
- Il tuo modem fisso utilizzerà - per tutta la durata del disservizio e fino a quando non verrà ripristinato l'accesso alla tua rete fissa - la rete del tuo dispositivo mobile.
- Non sarà possibile utilizzare il servizio con altri dispositivi come Tablet o SIM IA.
- Il servizio **è disponibile solo in Italia** e **solo all'interno dell'abitazione in cui viene fornita la Rete fissa**.

[1]**Soluzione outdoor**
È necessaria un'antenna esterna all'abitazione e una SIM che riceva il segnale dalla rete mobile.
L'antenna esterna è collegata con un cavo al modem posizionato all'interno dell'abitazione e al quale
connetti i tuoi dispositivi, via wifi o con cavo ethernet.

Soluzione indoor
Il segnale della rete mobile arriva direttamente alla SIM inserita nel modem posizionata all'interno dell'abitazione e alla quale connetti i tuoi dispositivi, via wifi o con cavo ethernet.

3.1 Come si attiva il servizio

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Proposta effettueremo le verifiche tecniche, se l'esito delle verifiche è positivo, ti attiveremo entro 30 (trenta) giorni il servizio, salvo impedimenti oggettivi a noi non imputabili.
Successivamente all'attivazione del servizio richiesto ti invieremo una comunicazione per ricordarti di contattare il tuo precedente operatore allo scopo di assicurarti che gli eventuali servizi rimasti attivi vengano disattivati.
Se l'Apparato è tuo, dovrai verificare autonomamente la compatibilità del tuo modem e dei tuoi dispositivi, eventualmente collegati all'impianto telefonico e/o alla rete di casa (es: smart Box, centralino, filodiffusione...) con il servizio richiesto.
Ti ricordiamo che per l'attivazione del servizio, e solo ai fini del collaudo, potrà essere utilizzato un nostro diverso dal tuo modem.

Se tutti i **requisiti tecnici**[1] lo permettono, il servizio è attivato: Per ADSL (FTTE) e Fibra mista rame (FTTC);

- **Se hai già** una linea attiva ricevi l'Apparato e la SIM e procedi da solo all'installazione;
- **Se non hai già** una linea attiva, fissi un appuntamento con il tecnico che installa e connette i cavi; poi ti verranno consegnati l'Apparato e la SIM e procedi da solo all'installazione;

Per la fibra (FTTH): fissi un **appuntamento con il tecnico**[2] per tutte le installazioni.

Per l'FWA:

- Indoor: ricevi l'Apparato e la SIM e procedi da solo all'installazione;
- Outdoor: ti verrà consegnata la SIM e fissi un appuntamento con il tecnico che installerà l'Apparato e connetterà l'antenna

Ricorda che potremo sospendere la fornitura del servizio:

- Con preavviso di 5 (cinque) giorni per interventi di manutenzione programmata;
- Senza preavviso in caso di guasti alla rete o agli apparati

[1]**Requisiti tecnici**
Per esempio se Telecom non concede l'uso del cavo in rame

[2]**Appuntamento con il tecnico**
Prendi appuntamento direttamente in negozio se stai acquistando in loco, altrimenti ti contattiamo noi

3.2. Come gestiamo il servizio

Trovi le caratteristiche tecniche del servizio sul sito.

In ogni caso, per garantire al meglio funzionamento, la sicurezza e la gestione del traffico, possiamo mettere dei limiti all'uso intensivo della rete, limitando la velocità di connessione sulle applicazioni più pesanti e che utilizzano più dati. In questo caso ti garantiamo sempre una disponibilità di velocità sufficiente per la semplice navigazione e per la posta elettronica.

Applichiamo il Regolamento europeo "**Digital Services Act**[1]". Se richiesto dalle autorità competenti Fastweb possiamo:

- Intervenire sul traffico dati per vietare l'accesso ai contenuti illegali o per rimuoverli;
- Bloccare il traffico dati indirizzato verso contenuti illegali.

[1]Regolamento europeo "Digital Services Act" (Reg. UE 2022/2065):
Puoi trovare tutte le informazioni utili direttamente a questo link nella sezione "Digital Services Act".

3.3. Come devi utilizzare il servizio

Per utilizzare correttamente il servizio devi utilizzarlo in modo **lecito**[1], secondo i principi di buona fede e correttezza e, quindi, ad esempio, senza pretesa di esaustività`:

- Utilizzarlo solo all'indirizzo in cui è attivato;
- Farne solo un uso personale e domestico, rispettando il contratto, l'Offerta, le leggi e i regolamenti vigenti nonché i diritti di terzi;
- Non consentire l'utilizzo dei servizi da parte di terzi e astenerti dal rivenderli a terzi senza nostra autorizzazione;
- Astenerti dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dei servizi (es: conseguire o far conseguire a terzi ricariche o accrediti di traffico);
- Astenerti da trasmettere e/o divulgare "spam", informazioni e/o materiali osceni, diffamatori, illegali, blasfemi o contrari all'ordine pubblico;
- Utilizzare i nostri apparati o tuoi ma omologati e conformi agli standard nazionali e in perfetto stato di **funzionamento**[2];
- Fare interventi su modem, antenna o tecnologia solo se da noi autorizzato .
- Se non rispetti queste avvertenze, possiamo interrompere o sospendere, del tutto o in parte i servizi, disattivare l'offerta e/o risolvere il contratto, avvisandoti se possibile con congruo anticipo. Dovrai comunque pagare quanto dovuto fino a quel momento, e ci riserviamo in ogni caso di chiederti il risarcimento di eventuali danni subiti.

[1]Uso corretto del servizio
Nel caso di tecnologia FWA, per utilizzo del servizio lecito, secondo buona fede e correttezza, si presume un traffico dati non superiore a 930 GB al mese")

[2]Funzionamento
Se gli apparati presentano disfunzioni che potrebbero danneggiare la rete o disturbare servizi o se vengono utilizzati in violazione dell'art. 3.3., previa comunicazione, ti potremo sospendere il servizio o, nei casi più gravi, risolvere il contratto

4. GLI APPARATI E LA SIM

L'Apparato che utilizzerai potrà essere:

- Di tua **proprietà**[1] perché te lo abbiamo venduto (eventualmente senza costi, in quanto integralmente scontato) o perché l'hai acquistato tu ;
- Oppure da noi fornito in comodato d'uso o **locazione**[2];

Il nostro apparato (modem/antenna):

- Puoi restituirlo gratuitamente se non vuoi più usarlo, in caso di recesso o disattivazione (istruzioni sulla restituzione su fastweb.it)
- Devi restituirlo se il servizio non viene attivato o in caso di esercizio del diritto di Ripensamento
- Se ti è stato dato da un nostro partner, per la gestione e la restituzione contatta il partner
- Ha una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di consegna. In caso di danneggiamento o malfunzionamento chiama il Servizio Clienti per avere informazioni sulla riparazione o la sostituzione.

Qualora ti venga fornita una SIM per la fruizione del servizio di rete fissa (es: FWA) oppure per l'erogazione di servizi accessori (es: backup in caso di sospensione del servizio):

- La SIM resta di nostra proprietà
- Sei responsabile del suo uso anche se utilizzata da altri
- Non utilizzarla in Apparati non omologati o modificati irregolarmente
- Comunicaci subito se la perdi, la rubano, o sospetti che sia stata manomessa. In questi casi la sospendiamo. Associa il tuo numero di telefono a una nuova SIM entro 30 (trenta) giorni per non perderlo
- Se chiedi per qualsiasi motivo la sostituzione della SIM, devi comunque pagare il servizio di rete fissa che potrai continuare a usare
- Insieme alla SIM ti sono consegnati anche i codici di sicurezza (PIN e PUK)

[1]Se il modem è tuo:

- La qualità e la velocità del servizio potranno essere diverse da quelle offerte
- Ti verrà data assistenza solo per la linea;
- Non effettueremo interventi di assistenza tecnica sulla rete o gli apparati di proprietà di altri operatori, nè su apparati di tua proprietà

[2]Locazione
Il comodato d'uso e la locazione sono disciplinati all'art. 13

5. PORTABILITÀ DEL NUMERO

Il numero che ti forniamo può essere mantenuto se si cambia operatore ("portabilità del numero") e puoi mantenere con noi il numero che ti ha assegnato il precedente operatore. Per maggiori dettagli sulla procedura di portabilità (ivi comprese le informazioni sulle tempistiche del passaggio, la continuità del Servizio, il recupero del proprio numero dopo la risoluzione del Contratto, il diritto al rimborso e indennizzo) puoi consultare il la procedura di portabilità del numero fisso disponibile su sul sito.

Nel caso in cui tu chieda la revoca della Proposta ai sensi dell'art. 2.4 e la procedura di portabilità sia già in una fase avanzata di lavorazione, ti attiveremo il servizio al fine di garantire il funzionamento della linea telefonica e il mantenimento del numero, salvo tua diversa indicazione espressa di rinunciare sia al servizio che alla numerazione. Tale attivazione del Servizio ti consente di usufruire del servizio telefonico con addebito dei costi relativi alla fornitura ed all'utilizzo dello stesso

6. RESPONSABILITÀ

Siamo responsabili:

- In caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione dei servizi o risoluzione dei guasti
- Per errori riguardanti la fatturazione a noi imputabili

In questi casi avrai diritto agli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi.

Non siamo comunque responsabili se:

- A causa di black-out il servizio non è disponibile, comprese le chiamate di emergenza;
- L'imperfetta ricezione e trasmissione è provocata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche, ostacoli;
- Non usi in modo corretto i servizi e le apparecchiature fornite;
- Usi la SIM in un apparato non omologato o modificato irregolarmente;
- Si verificano **guasti** dovuti a eventi di **forza maggiore** o di **caso fortuito** o guasti che richiedono una manutenzione straordinaria. Se questi casi dipendono da fatti esterni eccezionali e non prevedibili, possiamo sospendere i servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso e non è responsabile di perdite o danni che puoi subire;
- Per danni causati da attività o decisioni governative o della Pubblica Amministrazione, da provvedimento dell'Autorità giudiziaria o regolamentare che inibissero l'erogazione dei servizi.

7. COSA PAGHERAI?

I costi del servizio comprendono:

- Il corrispettivo per il Servizio **internet e voce illimitati** (verso fissi e mobili nazionali) come indicato nell'Offerta
- Eventuali corrispettivi per i **servizi opzionali o accessori attivati** (esempio: servizi di continuità in caso di blackout, cyber security)
- Eventuale **costo di attivazione**
- Eventuale **anticipo** sul traffico

I prezzi sono sempre IVA inclusa.

Alcune avvertenze su promozioni e servizi attivi

- Se hai aderito a **promozioni** legate a più offerte (offerte "bundle") le singole promozioni **valgono finché** tutte le **offerte sono attive**, altrimenti torni a pagare il prezzo di listino
- Se insieme al servizio di Rete Fissa ne hai abbinati altri (SIM ricaricabile per mobile, pacchetto "convergente" o altri pacchetti) e decidi di **disattivare** questi **altri servizi**, devi comunque **pagare il servizio di Rete Fissa**

8. FATTURAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO

8.1 Conto telefonico e fattura

I documenti di pagamento sono due: il **conto telefonico** (“fattura non fiscale”) e la **fattura** (“fattura fiscale”).

Il **conto telefonico** è un documento non fiscale che ti è messo a disposizione **in aggiunta alla fattura**:
Se scegli il formato digitale:
- Ti viene inviato via e-mail all’indirizzo da te indicato; o
- Ti avvisiamo via e-mail, sms o altro sistema non appena disponibile su la app MyFastweb

Se scegli il **formato cartaceo**, ti verrà inviato il documento per posta ordinaria all’indirizzo da te indicato, a fronte di un contributo economico per le spese di spedizione e lo consideriamo come ricevuto dopo 10 giorni dalla spedizione.

Alcune avvertenze sulla mail

- Garantisci che sei titolare della mail che hai comunicato e che l’indirizzo è corretto
- Comunica subito ogni variazione
- Diamo per ricevute le mail inviate al tuo indirizzo
- Non siamo responsabili per usi non autorizzati dell’indirizzo e-mail che hai comunicato

La **fattura** è il **documento fiscale originale**, che segue percorsi diversi a seconda della tua posizione fiscale:
- Se sei cliente privato oppure titolare di partita iva in “regime di vantaggio” o in “regime forfettario” o produttore agricolo: la fattura è inviata **al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate**, nel cui sito si può visualizzare e scaricare
- Negli altri casi inviamo la fattura al **codice destinatario o alla PEC** che ci hai comunicato. Sono comunque sempre disponibili nel sito dell’Agenzie delle Entrate.

Il conto telefonico (e la fattura):
- Sono emessi ogni due mesi o, ove indicato nella Proposta, ogni mese;
- Su tua richiesta, può contenere il dettaglio delle chiamate. Puoi inoltre richiedere al servizio clienti di consultare il dettaglio delle chiamate relativo ad un periodo non superiore agli ultimi 180 giorni
- Pagherai le somme indicate nel conto telefonico **entro la data di scadenza della fattura** nel modo da te scelto tra quelli da noi messi a disposizione. **Comunica subito ogni variazione** (per esempio della carta di credito o del conto corrente).

8.2. Modalità di pagamento

Potrai pagare con le modalità di pagamento indicate nella tua Offerta, quali ad esempio:

- **Carta di credito**[1]
- Domiciliazione bancaria
- Account Paypal
- **Bollettino postale**[2]

Il pagamento con carta di credito o debito o PayPal può avvenire con **autenticazione forte**[3] (per esempio se il pagamento è parte di una serie il cui totale è pari o inferiore al massimo che hai comunicato al tuo istituto ma non è noto in anticipo)
Se invece ci sono i presupposti per effettuare i pagamenti **senza autenticazione forte**[4]:

- Sei d'accordo a includerci **tra i beneficiari di fiducia** e quindi ci dai mandato per effettuare l'inclusione nell'elenco; e ci autorizzi a **disporre l'addebito per pagamenti** di importi modesti o per operazioni che per il tuo istituto bancario hanno bassi livelli di rischio.

8.3. Cosa succede se non paghi, paghi solo in parte o paghi in ritardo

Nel caso di mancato pagamento decorsi 15 giorni dal termine di scadenza indicato nella fattura dovrai corrisponderci, senza necessità d'intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 3 punti; tale misura non potrà comunque eccedere quella prevista dalla legge.
Inoltre, in caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in fattura alla scadenza indicata ti sarà richiesto di versare un rimborso dei costi di gestione amministrativa sostenuti .
Nel caso di ritardo nel pagamento, avremo il diritto di **sospendere o limitare** i servizi decorsi **40 (quaranta) giorni** dalla comunicazione che riceverai in conformità alla normativa vigente con addebito dei relativi costi di spedizione secondo quanto specificato nell'assistenza dell'area personale.
La sospensione dei Servizi, per quanto tecnicamente possibile, sarà limitata ai soli Servizi interessati dal mancato pagamento. Resta inteso che la sospensione non fa venir meno l'obbligo da parte tua di pagare i corrispettivi maturati durante detto periodo.
A seguito del pagamento da te effettuato, la riattivazione dei servizi ci darà diritto di richiederti il rimborso dei costi sostenuti così come indicati nell'assistenza dell'area personale.

Se non provvedi al pagamento **entro 13 (tredici)** giorni dall'avvenuta sospensione, potremo **risolvere** il contratto.

Se continui a non pagare, il tuo nominativo potrebbe essere iscritto nella banca dati S.I.Mo.I.Tel. Per maggiori dettagli consulta il sito www.simoitel.it.

[1]**Carta di credito**
Se scegli di pagare con carta di credito presti il tuo consenso affinchè il soggetto emittente ci comunichi ogni variazione dei dati identificativi della carta stessa.

[2]**Bollettino postale**
Se scegli di pagare con bollettino postale, possiamo chiederti un anticipo di 100 euro che ti verrà restituito dopo 90 giorni:

- Per intero in caso di recesso dal contratto o passaggio a pagamento con carta di credito o domiciliazione bancaria;
- Al netto di eventuali somme che dovevi in caso di disattivazione del servizio per tua responsabilità

[3]**Che cosa è l'autenticazione forte**
L'autenticazione forte consente di identificare e autenticare in maniera univoca il cliente e il tipo di operazione che deve effettuare. Lo scopo è ridurre i rischi di frode legati all'accesso degli utenti ai propri conti online e proteggere gli utenti nella fase di pagamento

[4]**Casi senza autenticazione forte**
Nei casi di:
transazioni che prevedono un importo di modesto valore e che presentano fattori di rischio ridotti e nei pagamenti che hanno un valore periodico fisso, come per esempio gli abbonamenti.

9. RECLAMI, SERVIZIO CLIENTI E COMUNICAZIONI.

9.1. Reclami

Puoi sempre esprimere un **motivo di insoddisfazione** facendo una **segnalazione** o un **reclamo** formale; **scopri come**[1].

Entro 40 giorni da quando riceviamo il reclamo ne valuteremo la fondatezza e ti comunicheremo l'esito.

- **In caso di accoglimento**, , ti verranno indicati i provvedimenti che sono stati posti in atto per rimuovere le irregolarità riscontrate e verranno erogati, ove dovuti, gli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi e/o dalle normative vigenti;
- **In caso di esito negativo**, riceverai comunque un motivato riscontro in merito
  Se non sei soddisfatto della risposta che ricevi, puoi sempre esperire un tentativo di conciliazione attraverso una delle seguenti modalità:
- Rivolgendoti agli uffici regionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Co. Re.Com) utilizzando il portale Conciliaweb (http://conciliaweb.agcom.it/ conciliaweb/login.htm)
- Contattando gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni di Consumatori (https://www.fastweb.it/corporate/governance/conciliazioni-e-associazioni-consumatori/)
- Utilizzando la piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

[1]**Canali per fare un reclamo**

- Area Clienti MyFastweb
- Servizio Clienti al numero 192.193
- Raccomandata alla casella postale 126, 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
- Negozi e punti vendita

9.2. Reclami sulla fatturazione

Questa la **procedura** per i reclami sulla fattura o sul conto telefonico:

- **Devi indicare nel reclamo** voci e importi contestati;
- Esaminiamo il reclamo ed entro 40 giorni da quando lo riceviamo ne valuteremo la fondatezza e ti comunicheremo l'esito;
- **In caso di accoglimento**, ti verranno indicati i provvedimenti che sono stati posti in atto per rimuovere le irregolarità riscontrate, ti verranno rimborsati gli importi non dovuti eventualmente applicando gli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi e/o dalle normative vigenti
- **Anche in caso di esito negativo**, riceverai un motivato riscontro

Tu dovrai in ogni caso pagare:
- Quanto non contestato
- I contributi fissi, anche in caso di sospensione dei servizi per tua responsabilità
- Le fatture successive a quella contestati
- I costi per recuperare i precedenti importi

Puoi contattarci tramite:

- Area Clienti MyFastweb
- Servizio Clienti al numero 192.193
- Raccomandata alla casella postale 126, 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
- Negozi e punti vendita

10. LE MODIFICHE DEL CONTRATTO

10.1. Le nostre modifiche

Tempi:
- Non prima di **12 mesi** dall'attivazione del servizio; e
- Con effetto **30 giorni** da quando ricevi la comunicazione con le modifiche

In quali casi possiamo modificare il contratto?
Potremo variare il contratto e aggiornare i corrispettivi per i seguenti giustificati motivi:
- Sopravvenute esigenze **tecniche, gestionali ed economiche** (es.: ammodernamento della rete, delle strutture di produzione o di commercializzazione nonché esigenze di modifica della tecnologia tramite la quale viene erogato il servizio)
- Cambiamenti nei **regolamenti** o nelle **leggi**, che hanno conseguenze su aspetti economici, tecnici o gestionali
- Cambiamenti non prevedibili del **mercato**; e
- Cambiamenti nelle modalità di attivazione e disattivazione delle **SIM** e per aggiornarle in modo da garantire un uso lecito e personale dei servizi

Potremo comunicarti le **modifiche del contratto** nel **conto telefonico**, **via e-mail** o **via sms** o con **altre forme di comunicazione** adeguate.
Ti comunicheremo **le modifiche del contratto** con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato la variazione secondo i termini e le modalità disposte dall'Autorità Competente, in fattura, in apposita informativa nei punti vendita e sul sito web, nonché tramite l'invio di un sms informativo.

Cosa puoi fare se le modifiche comportano un peggioramento delle condizioni economiche o di contenuto del contratto?

Puoi recedere dal contratto o **passare a un altro operatore** senza penalità né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a tuo carico le rate degli Apparati non ancora pagate.
Se eserciti il diritto di recesso tra il 31° giorno ed il 60° giorno, pagherai il servizio alle

nuove condizioni economiche, ma puoi ancora esercitare il diritto di recesso gratuito
- Se non eserciti il diritto di recesso **entro 60 giorni** dalla comunicazione, il contratto prosegue alle nuove condizioni.

NON hai diritto di recedere gratuitamente se la modifica peggiorativa è imposta dalla legge o da provvedimenti delle Autorità Competenti.

10.2 Modifiche da parte tua

Per modificare il tuo contratto o la tua offerta vai su App MyFastweb, in area personale del sito, in un negozio abilitato o chiedi le modifiche utilizzando i recapiti indicati all'art.9
Le modifiche richieste saranno possibili se tecnicamente e commercialmente possibili e se sei in regola con i pagamenti.
È possibile che le modifiche abbiano un costo.
Entro 30 (trenta) giorni dalla tua richiesta ti comunicheremo l'avvenuta modifica con l'indicazione della data di decorrenza della stessa ovvero la ragione della sua mancata effettuazione.
Le modifiche avranno effetto entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di cui sopra.

11. TRASLOCO DELLA LINEA

11.1. Come richiedi il trasferimento?

Se cambi casa ci puoi chiedere di trasferire la linea fissa presso il nuovo indirizzo contattando il servizio clienti o in negozio e punto vendita.
La richiesta di trasloco è soggetta alle nostre verifiche tecniche e nel caso di esito negativo di dette verifiche, ti informeremo tempestivamente.
Ti indicheremo i tempi di gestione del trasloco al momento della tua richiesta; gli stessi potranno variare in funzione della tecnologia adottata.

11.2. Costi e variazione della tecnologia nella procedura di trasloco.

Potrebbero esserti addebitati gli eventuali costi di gestione per il trasloco, che ti verranno indicati al momento della richiesta.
Ti ricordiamo che il trasloco potrebbe comportare una variazione della tecnologia di collegamento e/o dell'Offerta o la variazione del numero di telefono. Tali eventuali variazioni ti verranno tempestivamente comunicate.

Se non fosse possibile procedere al trasloco per ragioni tecniche o commerciali, ti ricordiamo che se non vorrai più fruire del servizio presso la tua precedente abitazione, dovrai comunque esercitare il diritto di recesso.

12. RECESSO E DISDETTA

12.1 Recesso per ripensamento

Come previsto dalla legge, se il contratto è stipulato **fuori dai negozi**[1] o **a distanza**[2], puoi recedere dal contratto o dalle singole opzioni **entro 14 giorni** dalla **consegna a casa tua** degli apparati o dall'**attivazione del servizio** o della singola opzione; **scopri come**[3].

[1]Contratto stipulato fuori dai negozi
Quando compili il modulo di richiesta di attivazione non in negozio, per strada, a casa tua.

[2]Contratto stipulato a distanza
Quando richiedi l'attivazione del servizio via web o telefono

[3]Canali per fare un recesso per ripensamento
- Tramite il form presente in MyFastweb;
- Recandosi presso un negozio Fastweb;
- Contattando il Servizio Clienti al 192.193;
- Tramite un operatore, utilizzando il Supporto - Fastweb nell'area clienti MyFastweb e chiedendo un ricontatto telefonico;
- Raccomandata A/R a Fastweb S.p.A. - Casella Postale 126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Alcune avvertenze sul recesso per ripensamento

- Se recedi da singole opzioni e/o promozioni, queste sono disattivate, ma il servizio di Rete Fissa rimane attivo come previsto dal contratto
- Ti possiamo chiedere di pagare i consumi fino alla disattivazione del servizio nel frattempo attivato o fino al passaggio al nuovo operatore nei seguenti casi:
- Se hai richiesto il servizio fuori dai negozi o a distanza;
- Se hai chiesto e ottenuto di attivare il servizio immediatamente (quindi prima dei 14 giorni previsti per ripensarci);
- Se hai chiesto il recesso per ripensamento e per qualsiasi motivo l'attivazione o la migrazione non può essere interrotta

In questi casi dovrai restituire, a tue spese ove previste, gli Apparati entro 30 giorni dalla comunicazione da parte nostra dell'indirizzo di restituzione, nell'imballo originale e perfettamente integri

12.2 Recesso per mancato rispetto degli standard minimi

Se non rispettiamo, per nostra responsabilità, **gli standard minimi** relativi ad esempio alla velocità di connessione ad Internet in download e upload, al ritardo massimo di trasmissione dati o del tasso massimo di perdita dei pacchetti, previsti dalla Carta dei Servizi, puoi fare **reclamo**[1]. Se **entro 30 giorni** dalla presentazione del reclamo **non sono ripristinati i livelli di qualità**, puoi **recedere dal contratto** senza pagare i costi per la parte di servizio relativa a internet. Il recesso **ha effetto dopo 30 giorni.**

[1]**Procedura di reclamo**
Trovi la procedura per effettuarlo consultando l'articolo 9 di questo documento.

12.3 Recesso e disdetta[1] da parte tua

Puoi sempre recedere dal contratto e disattivare il servizio; **scopri come**[2].
In ogni caso:

- Invia o consegna anche copia **fronte e retro del documento di identità** o altra documentazione prevista dalla normativa vigente
- Va **pagato quanto dovutoci**
- Ti possiamo chiedere un **numero di telefono per seguire la pratica** e se necessario integrarla
- Il **recesso** è **efficace dopo 30 giorni** dal ricevimento della raccomandata, della PEC o del modulo online

Puoi dare **disdetta** e quindi non rinnovare eventuali promozioni per le quali è prevista una scadenza comunicandolo almeno 30 giorni prima della scadenza.

[1]**Differenza tra recesso e disdetta**
Recesso: significa che vuoi interrompere il contratto che non ha una scadenza.
Disdetta: significa che in vista della scadenza, non vuoi rinnovare una promozione attiva.

[2]**Canali per comunicare il recesso o la disdetta**

- Tramite il form presente in MyFastweb;
- Presso un negozio Fastweb;
- Contattando il Servizio Clienti al 192.193;
- Raccomandata A/R a Fastweb S.p.A. - Casella Postale 126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Alcune avvertenze in caso di recesso e disdetta

- **Opzioni** e **promozioni** sono **disattivate**
- In caso di recesso nei primi 24 mesi è previsto un costo di disattivazione, sia in caso di passaggio ad altro operatore che di cessazione del servizio. Verifica l'importo aggiornato nella pagina "**trasparenza tariffaria**[3]" del sito web e nei prospetti informativi delle offerte
- Ove previsto dalla tua Offerta, dovrai pagare la parte del costo di attivazione non ancora pagata, mensilmente o in un'unica soluzione nonché l'eventuale importo forfettario a copertura degli sconti e/o delle promozioni da te eventualmente attivate
- La **disattivazione** dei servizi **non comporta l'automatica riattivazione** di qualsiasi altro servizio con altri operatori
- Se vuoi **trasferire il servizio** ad un altro operatore, mettiamo a disposizione il **codice di migrazione** o di **NP pura**. La richiesta di trasferimento va fatta al nuovo operatore
- Qualora in futuro decidessi di passare da Fastweb a un altro operatore chiedendo la portabilità del tuo numero, a migrazione completata interromperemo la fatturazione dei servizi a esso associati.

[3]**Trasparenza tariffaria**
Puoi trovare tutte le informazioni utili direttamente a questo: link

12.4 Disdetta da parte nostra

- In caso di promozioni a tempo determinato possiamo dare disdetta con raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni.

13. COMODATO D'USO E LOCAZIONE DEGLI APPARATI DI FASTWEB

Gli Apparati potranno esserti da noi forniti a titolo di comodato d'uso gratuito o di locazione secondo quanto previsto dalla tua Offerta.

Dovrai provvedere alla custodia degli Apparati con la **dovuta diligenza** utilizzandoli solo per usufruire dei servizi richiesti, seguendo le **istruzioni d'uso** che eventualmente ti avremo fornito e in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Non potrai in alcun modo:
- Cedere gli Apparati a terzi;
- Rimuovere o manomettere gli Apparati;
- Far sostituire, far manutenere o far rimuovere gli Apparati da personale non autorizzato da noi.

Se saranno necessari **interventi tecnici** per tua responsabilità, ci riserviamo il diritto di addebitarti il relativo costo.

La **cessazione del contratto o del servizio** a cui l'Apparato si riferisce determina l'automatica cessazione del comodato d'uso gratuito e/o della locazione. In questo caso:
- Dovrai restituire gli Apparati perfettamente integri secondo le modalità previste sul sito fastweb, nell'area clienti MyFastweb e nella Carta dei Servizi.
- Con la sottoscrizione del presente contratto ci dai il tuo a decidere di cederti gli Apparati mediante comunicazione in fattura, sms o e-mail.
- In caso di mancata restituzione degli Apparati o di Apparati non funzionanti, potrà esserti richiesto il pagamento di una penale

In caso di furto o smarrimento degli Apparati devi darcene comunicazione immediata entro 7 (sette) giorni all'indirizzo e-mail documentionline@fastweb.it o a mezzo raccomandata A/R inviando anche la denuncia presentata alle Autorità Competenti.

14. COMPRAVENDITA DEGLI APPARATI

Se previsto dalla tua Offerta potrai acquistare i tuoi Apparati (es: modem) presso nostri i canali di vendita, che operano come distributore; il fornitore è la società importatrice/produttrice i cui dati sono riportati sugli Apparati stessi.

Il contratto di vendita rimane autonomo e indipendente dal contratto per la fornitura dei servizi salva la disciplina prevista per il secondo anche per il contratto di vendita in quanto applicabile.

Il contratto di vendita si intende concluso con l'accettazione della Proposta da parte nostra o, in mancanza, con la **consegna**[1] degli Apparati e solo da quest'ultimo momento ne sarai proprietario.

Come puoi pagare?
- A rate senza interessi: se non paghi anche una sola rata nei termini previsti o in caso di cessazione del contratto relativo alla fornitura dei servizi, potremo chiederti il pagamento immediato dell'intera somma residua dovuta;
- In un'unica soluzione;
- Ove previsto dalla tua Offerta, chiedendo un finanziamento a società nostre partner

Garanzia degli Apparati: gli Apparati sono coperti da garanzia di legge di 24 mesi per tutti i difetti dei materiali e di costruzione valida su tutto il territorio nazionale.
Se usufruisci della garanzia, sei tenuto a restituire l'Apparato nell'imballo originale completo degli accessori con la ricevuta di acquisto.
Alla ricezione del dispositivo, ove sussistano i requisiti della garanzia, valuteremo se procedere alla riparazione o alla sostituzione dello stesso anche con un Apparato rigenerato.

Autorizzazione all'addebito su carta di credito o conto corrente

Se scegli di pagare **carta di credito** o **conto corrente** ci autorizzi ad addebitare le rate mensili relative all'acquisto degli Apparati sulla carta di credito o conto corrente comunicati da te all'atto di adesione all'Offerta e indicato nella Proposta.

[1]**Consegna**
La consegna degli Apparati avviene esclusivamente sul territorio nazionale a nostra cura e a nostre spese

Ricordati che l'autorizzazione all'addebito permanente su carta di credito si applica automaticamente alle eventuali carte che siano in nostro possesso e che hai l'obbligo di comunicarci:

- La variazione della scadenza o del numero della carta;
- Il venir meno del rapporto contrattuale relativo al possesso e all'uso della carta.

Qualora la banca non autorizzasse la domiciliazione sul conto corrente da te indicato, avremo facoltà di addebitare gli importi dovuti su altro strumento di pagamento comunicatoci da te o dalla banca per il pagamento di corrispettivi oggetto di altri contratti in essere con noi.

15. RISOLUZIONE

Ferma ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal contratto o dalla legge, e fatta salva comunque la facoltà di sospensione prevista all'art. 8.3., potremo risolvere il contratto **con effetto immediato**, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R, se:

- La **carta di credito o di debito o l'account PayPal sono bloccati**;
- L'**addebito** permanente sul conto corrente (RID) **non è possibile o è revocato**;
- **I dati identificativi** o ulteriori dati necessari ai fini della compilazione della Proposta da te forniti dovessero risultare incompleti, erronei, non veritieri o inesistenti
- **Non tieni aggiornati i tuoi dati** personali di contatto o di pagamento necessari per l'esecuzione del contratto". La risoluzione in caso di mancato pagamento è previsto già all'art. 8.3;
- Utilizzi il servizio in violazione dell'art. 3.3 (come devi utilizzare il servizio), dell'art. 4 (gli Apparati e la SIM), dell'art. 13 (comodato d'uso e locazione), dell'art. 14 (compravendita degli Apparati), 17.1. (Codice Etico e Modello 231), 17.2 (Proprietà intellettuale), 17.4 (Obbligo di Collaborazione) 17.5. (Cessione).
- Non sia possibile risolvere **eventuali disallineamenti** nei sistemi di configurazione o di fatturazione e quindi non sia possibile mantenere attivi i tuoi servizi
- **Non realizzi i lavori** che, per ragioni che non dipendono da noi , sono necessari per l'attivazione del servizio (es.: sblocco di tubature, disostruzione di canaline). I lavori devono essere effettuati entro 30 giorni da quando noi te li abbiamo comunicati.

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione della nostra comunicazione di; dovrai in ogni caso corrisponderci tutti gli importi maturati fino alla data di avvenuta risoluzione, fatto salvo il nostrodiritto al risarcimento di eventuali danni.

16. DATI PERSONALI E COMUNICAZIONI

16.1
Al fine di consentire l'erogazione dei servizi, dovrai fornirci i tuoi dati identificativi anche attraverso una copia del documento di riconoscimento, Codice Fiscale, un numero telefonico, nonché l'indirizzo e-mail di riferimento per eventuali contatti da parte nostra e dovrai confermarli in seguito a specifica richiesta di quest'ultima.
Dovrai comunicare ogni variazione di tali dati tempestivamente direttamente nell'area personale di MyFastweb, in cui potrai effettuare la variazione allegando il documento di riconoscimento, o con le modalità e agli indirizzi di cui all'art. 9.

16.2
I dati da te forniti saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR).

16.3
Tutte le comunicazioni a te da noi eventualmente inviate all'ultimo indirizzo o recapito telefonico o recapito di posta elettronica indicato nella Proposta o reso a noi successivamente si si considereranno da te conosciute.

16.4
In qualsiasi momento hai la facoltà di aggiornare in autonomia i tuoi recapiti o dalla app MyFastweb.

16.5
Potrai decidere se richiedere la pubblicazione sugli elenchi telefonici.

17. DISPOSIZIONI VARIE

17.1
Ti comunichiamo che abbiamo adottato un proprio Codice Etico e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo i principi e le linee guida previste dal Decreto Legislativo 231/2001 allo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti da detto Decreto . Quando ti impegni a rispettare le presenti condizioni contrattuali ti impegni anche al rispetto dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 disponibili sul sito www.fastwebvodafone.it

17.2
Il contratto non attribuisce alcuna titolarità o licenza sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai servizi offerti da noi offerte , sui segni distintivi utilizzati nel materiale di comunicazione commerciale o su eventuali software necessari per la fornitura dei servizi.
Tutti i contenuti da te acquisiti o comunque fruiti utilizzando i servizi e gli Apparati non devono comportare la violazione del diritto d'autore, di diritti di proprietà industriale (esempio: marchi e brevetti), o comunque di diritti di terzi, dovendo accertare di avere la titolarità degli stessi o comunque la possibilità di utilizzarli legittimamente.
Ci riserviamo in ogni caso la facoltà di rimuovere, o far rimuovere, senza preavviso il contenuto immesso in violazione di tali diritti.

17.3
Abbiamo facoltà di incaricare terzi per la realizzazione delle opere e per l'erogazione dei servizi necessari all'esecuzione del presente contratto, ferma restando la sua responsabilità diretta nei tuoi confronti.

17.4
Ti impegni a compiere tutto quanto necessario per consentirci la corretta e completa esecuzione degli obblighi a carico della stessa in base al presente contratto. A tal fine, ti impegni a far accedere a casa tua o agli immobili che usi il nostro personale per i necessari interventi tecnici sulla rete e sui nostri i Apparati.

17.5
Presti sin d'ora il consenso affinché noi possiamo cedere, in tutto o in parte il contratto a terzi, ivi inclusi i crediti e ogni diritto da essi derivanti.
Tu potrai cedere il contratto, con diritti e obblighi che ne derivano, solo con il nostro consenso fermi restando i tuoi obblighi verso di noi precedenti alla cessione.

17.6
Il contratto è regolato dalla legge italiana.

17.7
In presenza di rischi per la sicurezza dei Servizi, della Rete o dei nostri Apparati e/o per esigenze di tutela del diritto di riservatezza, nonché per ordine di un'autorità ovvero nei casi di forza maggiore, ci riserviamo la possibilità di sospendere i Servizi e/o svolgere interventi di sviluppo, previa comunicazione

Condizioni Contrattuali

Procedura di portabilità del numero fisso

Ciao, in questo documento trovi tutti i dettagli e le informazioni sul servizio di portabilità del numero fisso.

1. COS'È LA PORTABILITÀ DEL NUMERO

Il **servizio**[1] di portabilità ti consente di passare a Fastweb mantenendo il tuo numero di rete fissa, purché all'interno dello stesso distretto telefonico, cioè dove si usa lo stesso prefisso.

[1]**Assistenza alla clientela**
Per attivare il servizio e per le informazioni sui costi puoi chiamare il **192193** o gli altri canali messi a disposizione.

2. CHI PUÒ FARE RICHIESTA E COME

Se sei titolare del contratto con l'operatore di provenienza, puoi fare la richiesta in un nostro negozio o da remoto, compilando l'apposito modulo di richiesta allegando copia del tuo documento di identità valido, in questo modo ci deleghi a recedere dal contratto con il precedente operatore.
Se richiedi la portabilità del tuo numero fisso dovrai comunicarci:

- Il tuo codice di migrazione: è un codice identificativo alfanumerico che può contenere fino a 18 caratteri. Lo trovi nella tua fattura
- Il tuo codice segreto: il codice segreto è costituito da tre caratteri alfanumerici che individuano l'operatore di telecomunicazione di riferimento.

3. COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI PORTABILITÀ?

A seconda della tecnologia con cui è già attiva la tua linea e della tecnologia che attivi, la procedura di portabilità può essere:

- **Contestuale:** si ha quando il trasferimento della numerazione è associata ad un contestuale trasferimento della linea di accesso.
- **Non contestuale:** il trasferimento della numerazione non è associato ad un contestuale trasferimento della linea di accesso (in questo caso, in una prima fase l'operatore attiva la linea di accesso e successivamente viene avviata la procedura di portabilità della numerazione richiesta dal cliente).

Se la procedura di portabilità è

Contestuale:
Entro 1 giorno lavorativo, trasmettiamo la richiesta di passaggio al tuo vecchio operatore che procederà alla verifica formale e gestionale della tua richiesta entro i due giorni lavorativi successivi.

- Se la verifica ha esito positivo la procedura prosegue: potrai essere contattato da un nostro tecnico o da personale da noi incaricato che ti informerà del giorno del passaggio;
- In caso di esito negativo, ripresenteremo la richiesta di portabilità del tuo numero autonomamente o, se necessario, ti ricontatteremo per effettuare eventuali integrazioni o correzioni.

Non contestuale:
Entro 1 giorno lavorativo, trasmettiamo la richiesta di attivazione di una nuova linea e ti verrà fornito un numero provvisorio.
Verrai contattato da un nostro tecnico incaricato che ti informerà del giorno del passaggio. Quando l'intervento sarà andato a buon fine, il tuo numero provvisorio verrà sostituito con il numero per il quale hai richiesto la portabilità.
Tempi di attivazione:
Entro 20 giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta di portabilità all'operatore di provenienza (vedi anche articolo 4). La data specifica che eventualmente hai chiesto per attivare il servizio non è vincolante.

Alcune avvertenze

Negli orari previsti per l'attivazione si possono verificare:

- Temporanee interruzioni o sospensioni del servizio
- Quando la procedura di portabilità è avviata, non può essere revocata
- In caso di ripensamento, dovrai avviare una nuova procedura di portabilità

Sospensione, annullamento e rifiuto della richiesta di portabilità

Sospensione o annullamento: possono avvenire per esigenze o per problemi tecnici di esercizio.

Il rifiuto avviene:

- Se chi richiede la portabilità e l'intestatario del numero fisso non corrispondono
- Se il numero non appartiene all'operatore di provenienza o non è corretto
- Se i dati necessari per trasmettere la richiesta sono incompleti

Per i numeri:

- Se per il numero è già in corso una richiesta di recesso, subentro o trasloco con cambio Numero
- Se per il numero è stata fatta richiesta di portabilità da operatori diversi e le richieste hanno la stessa data di sottoscrizione
- Se per il numero è stata fatta una richiesta di portabilità da un altro operatore già arrivata all'operatore di provenienza e conclusa

Ricorda

- Successivamente all'attivazione del servizio richiesto ti invieremo una comunicazione per ricordarti di contattare il tuo precedente operatore allo scopo di assicurarti che gli eventuali servizi rimasti attivi vengano disattivati.
- Nel caso di portabilità non contestuale ricordati di inviare la disdetta al vecchio operatore.
- Nel caso di portabilità contestuale, quando la portabilità che hai richiesto è andata a buon fine cesseranno tutti i servizi attivi con il tuo vecchio operatore (manterrai eventuali obblighi pendenti nei suoi confronti, per esempio, per pagamenti arretrati).
- Se decidi di esercitare il diritto di ripensamento non possiamo garantire il ripristino automatico del precedente rapporto contrattuale;
- Puoi richiedere la portabilità anche verso un altro operatore. Da quando deciderai di cessare il contratto avrai 60 giorni di tempo per effettuare la portabilità del numero verso altro operatore;
- Ogni qualvolta abbiamo evidenza di un codice di migrazione errato ti contatteremo per aiutarti ad individuare il codice corretto.
- Qualora in futuro decidessi di passare da Fastweb a un altro operatore chiedendo la portabilità del tuo numero, a migrazione completata interromperemo la fatturazione dei servizi a esso associati.

4. RESPONSABILITÀ

Fastweb non è responsabile se, per cause non sue, il servizio non è attivato o è attivato in ritardo

5. ELENCHI TELEFONICI

I dati personali già inseriti negli elenchi telefonici vi restano finché non chiedi che siano cancellati (modulo su MY Fastweb).

6. INDENNIZZI

Se la portabilità del numero avverrà in ritardo per nostra responsabilità, ti riconosceremo un indennizzo. Per maggiori informazioni e per conoscere l'importo degli indennizzi dovuti consulta CARTA DEI SERVIZI.